

骗取住宅专项维修资金的行为如何定性。

一、经由劳务派遣公司派遣至国家机关中工作的人员与国家机关聘请的第三方工作人员，在国家机关中从事公务的，是贪污罪的犯罪主体

《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定，国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。这是该法关于“准国家工作人员”的法律拟制性规定。判断被告人是否属于该款之准国家工作人员，需从两个方面把握：一方面，被告人进入国家机关工作的途径符合《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的规定。实践中，有的自然人可通过劳务派遣、合同聘请等途径进入国家机关工作。这些途径可被《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款涵盖。另一方面，被告人需在国家机关中从事公务。自然人从事公务，是指自然人代表国家机关履行组织、领导、监督、管理等职责。公务表现为与职权相联系的公共事务以及监督、管理国有财产的职务活动。被告人只有在国家机关中从事公共事务，才可被认定为准国家工作人员。

本案中，被告人张某某、王某、李某某虽未列入国家机关人员编制，但系基于一定的人事关系、劳动合同关系进入国家机关，分别从事房屋维修资金备案、审查维修资金材料、协助签批文件、作为经办人签名、层报领导审批等公务，故属于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款之准国家工作人员，是贪污罪的适格主体。

二、套取住宅专项维修资金是对刑法意义上的公共财产的侵害

根据《住宅专项维修资金管理办法》的规定，住宅专项维修资金属公共财产。一方面，住宅专项维修资金的日常使用有公共权益性。根据《住

住宅专项维修资金管理办法》第二条第二款，住宅专项维修资金是国家专项用于住宅共用

部位和共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。因此，住宅专项维修资金的使用目的不是为了满足相关主体的私人权益，而是为了满足与住宅共用部位相关主体的公共权益。另一方面，住宅专项维修资金的获取程序有公共管理性。根据《住宅专项维修资金管理办法》第四条和第五条，使用住宅专项维修资金有严格的程序限制，一般需直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门审核同意申请者的申请后，向专户管理银行发出划转住宅专项维修资金的通知再划转至维修单位。申请者准备好相关材料后，必须在程序上接受主管部门的审核，不得通过其他非正当途径获取住宅专项维修资金。因此，根据《中华人民共和国刑法》第九十一条第二款，住宅专项维修资金属于刑法意义上的公共财产。本案中的资金是从户名为“某住房专项维修资金管理中心住宅专项维修资金”账户中拨付的，属刑法意义上的公共财产。

综上，经由劳务派遣公司派遣至国家机关中工作的人员与国家机关聘请的第三方工作人员，在国家机关中从事公务的，属于准国家工作人员，是贪污罪的犯罪主体。这类主体利用本人管理住宅专项维修资金形成的职务便利条件，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，将住宅专项维修资金非法占为己有的行为，构成贪污罪而非诈骗罪。

编写人：湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院 余杰 程光

“原始股”受贿的犯罪数额应为受贿人将自己名下或者他人代持所有的股票全部抛售套现所得扣除购买成本后的数额

——黄某受贿案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区崇左市中级人民法院(2023)桂14刑终70号刑事裁定书

2. 案由：受贿罪

【基本案情】

某区农机鉴定站、某区农机推广总站系农业机械化管理中心管理的财政全额拨款的事业单位，主要职责为农业机械产品检验、检测、鉴定等和农业机械技术引进、试验、示范等相关技术性、事务性工作。

2006年至2010年，时任某区农机鉴定站站长、某区农机推广总站站长的被告人黄某和副站长的陈某某(另案处理)共同为相关公司和个人的营销或者承包金拨付款等方面提供帮助，投资入股从中获利，并收受钱款，共计人民币6175003.75元。其中，2007年至2009年，被告人黄某为四川甲公司产品进入广西农机市场销售、取得供货商资格、获得农机补贴等方面提供帮助，2008年1月，黄某以亲属钟某的名义出资10万元认购该公司10万股原始股。2009年10月30日，四川甲公司在深圳证券交易所创业板上市，公司股票上市发行价为17.75元/股。公司上市前后，共四次给公司股东无偿配股，钟某名下持有的

240 中国法院2025年度案例 · 刑事案例四

股票增至673926股，并按照公司章程获得现金分红86206.68元。在股票禁售期届满后，黄某陆续抛售钟某名下的股票，在扣除原始出资10万元、手续费、税费等费用后，从中获利共计6115003.75元（含现金分红）。另利用职务便利，分别收受了罗某、王某5万元、1万元，并提供帮助。